

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6479

הצעת חוק החזר רווח עודף למבוטחים בביטוח רכב, התשפ"ו–2026

הגדרות

1. בחוק זה –

- "ביטוח רכב" – ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב צד שלישי או ביטוח רכב רכוש ;
- "ביטוח רכב חובה" – פוליסה כמשמעותה בסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970¹ (להלן – הפקודה) ;
- "ביטוח רכב צד שלישי" – ביטוח המכסה נזקי רכוש שנגרמו לרכב מנועי של צד שלישי ;
- "ביטוח רכב רכוש" – ביטוח המכסה נזקי רכוש אשר נגרמו לרכב מנועי של המבוטח או לרכב מנועי של צד שלישי ;
- "הפסד מביטוח רכב" – מבטח שלא היה לו רווח מביטוח רכב בשנה קלנדרית ;
- "הפסד הון" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה² ;
- "מבטח" – כהגדרתו בפקודה או מי שמציע לציבור ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב צד שלישי או ביטוח רכב רכוש ;
- "הממונה" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981³ ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

"רווח מביטוח רכב" – כלל ההכנסות של מבטח בשנה קלנדרית מכספי פרמיות של ביטוח רכב מסוג מסוים (להלן – כספי הפרמיות) וכן מרווחי הון ומימון שנצברו באותה שנה קלנדרית מהשקעת כספי הפרמיות של סוג ביטוח הרכב האמור, לרבות רווחים שלא חולקו או שלא מומשו, בניכוי הפסדים מביטוח הרכב מהסוג האמור וכן הפסדי הון ומימון שנוצרו באותה שנה קלנדרית עקב השקעת כספי הפרמיות, ובלבד שההכנסות המבטח גדולות מהפסדיו כאמור;

"רווח עודף" – סכום הרווח מביטוח רכב מסוג מסוים, שהרוויח מבטח, אשר עולה על 10% מסך הכנסותיו מכספי הפרמיות;

"רכב מנועי" – כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.⁴

2. הוראות לעניין החזר רווח עודף למבוטחים

(א) מבטח אשר נהנה מרווח עודף, יחזיר למבוטחיו 90% מסכום הרווח העודף (בחוק זה – החזר).

(ב) החזר יינתן כהפחתה אוטומטית בפרמיית הביטוח לשנת הביטוח שלאחר שנת החישוב, אלא אם כן המבוטח ביקש החזר כספי ישיר.

(ג) החזר יינתן לכל מבוטח באופן יחסי לגובה הפרמיה ששילם.

(ד) מבטח אשר לא העביר למבוטח החזר במועד האמור בסעיף 3, יחויב בתשלום קנס פיגורים כמשמעותו בחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980.⁵

3. מועדי חישוב וביצוע ההחזר

חישוב רווח מביטוח רכב יבוצע אחת לשנה ביום 1 בינואר עבור השנה הקלנדרית שקדמה לו, והחזר כאמור בסעיף 2 יבוצע לא יאוחר מחודש לאחר מכן.

4. קיזוז הפסד מביטוח רכב

מבטח אשר נוצר לו הפסד בסוג מסוים של ביטוח רכב בשנה פלונית, ובשנה שלאחריה נוצר לו רווח מביטוח רכב בשל אותו סוג ביטוח, רשאי לקזז מסכום ההחזר שעליו להחזיר למבוטחיו את ההפסד מביטוח הרכב, ובלבד שלא יגבה כספים נוספים ממבוטחיו בשל קיזוז כאמור.

⁴ ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 38.

5. הקמת קרן לניהול כספים עודפים
כספים שלא הוחזרו למבוטחים מכל סיבה שהיא, לרבות בשל סיום חוזה או קושי באיתור המבוטח, יועברו לקרן ציבורית שתוקם לפי חוק זה ומטרתה הפחתת עלות פרמיות ביטוח חובה לכלל הנהגים בישראל בשנה העוקבת; הקרן תנוהל בידי משרד האוצר ותדווח לוועדת הכספים של הכנסת על פעילותה, לרבות הכנסותיה והוצאותיה.
6. (א) מבטח יפרסם באתר האינטרנט שלו דוח שנתי המפרט את סך הפרמיות, הרווחים וההחזרים שלו.
(ב) דוח כאמור בסעיף קטן (א) ייבדק בידי רואה חשבון חיצוני ויוגש למבקר המדינה.
7. (א) מבטח אשר לא העביר למבוטחיו החזר, בניגוד להוראות סעיף 2, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום של חמישה מיליון שקלים חדשים.
(ב) עיצום כספי שהוטל לפי סעיף קטן (א) לא יובא בחשבון במסגרת חישוב רווח והפסד מביטוח רכב.
8. הממונה ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על קיום הוראות חוק זה, ובכלל זה יציג נתונים לעניין רווח והפסד, שיעור הרווח העודף וסך ההחזרים שבוצעו בפועל על ידי כל מבטח למבוטחיו, בחלוקה לפי סוג ביטוח הרכב.
9. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין החלות על מבטח, ובכלל זה מהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ובלבד שלא יהיה בהן כדי לפטור מבטח מהוראות חוק זה.
10. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין היתר בעניין החזרים לפי סעיף 2(א).
11. הוראות חוק זה יחולו לעניין חישוב רווח, הפסד והחזרים החל בשנת 2026 ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

שוק ביטוח הרכב בישראל מתאפיין בריכוזיות גבוהה וברווחיות חריגה, בפרט בענפי ביטוח החובה. מאחר שבישראל קיימת חובת ביטוח רכב ולמעשה כל נהג במדינת ישראל מחויב לרכוש ביטוח כאמור, נוצר מצב שבו לציבור אין אפשרות אמיתית להימנע מהתשלום והשוק אינו תחרותי. בשנים האחרונות נצברו בחברות הביטוח רווחי גבוהים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, הנובעים הן מהפרמיות שנגבות מן הציבור והן מהשקעתן בשוק ההון. בעוד שהמבטחים נדרשים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי מבוטחים שנפגעו בתאונות, הרי שבמקרים רבים שיעור התביעות וההוצאות נמוך משמעותית מהיקף ההכנסות. התוצאה היא רווחים גבוהים שלא חוזרים לציבור. לפיכך מוצע לקבוע שסכום הרווח שהרוויחה חברת ביטוח מסוג מסוים של ביטוח, אשר עולה על שיעור של 10% מסך ההכנסות מכספי פרמיות הביטוח ששולמו עבור אותו סוג ביטוח רכב, ייחשב לרווח

עודף. לעניין זה יצוין כי סכום הרווח שהרוויחה חברת ביטוח יהיה כלל ההכנסות של חברת ביטוח בשנה קלנדרית מכספי פרמיות של ביטוח מסוג מסוים, וכן מרווחי הון ("רווח חיתומי" שהרוויחה החברה מהפוליסות) ורווחי מימון שנצברו באותה שנה קלנדרית מהשקעת כספי הפרמיות של סוג ביטוח הרכב האמור, בניכוי הפסדים מביטוח הרכב מהסוג האמור וכן הפסדי הון (מכספי משקיעים) והפסדי מימון שנוצרו באותה שנה קלנדרית עקב השקעת כספי הפרמיות.

לפי המוצע, חברות הביטוח יחזירו למבוטחיהן רווח עודף כאמור, באופן יחסי לגובה הפרמיה ששילמו. כמו כן, מוצע שהחזר יינתן כהפחתה אוטומטית בפרמיית הביטוח לשנת הביטוח שלאחר שנת החישוב, אלא אם המבוטח ביקש החזר כספי ישיר. כך יישמר איזון – חובת הביטוח עדיין תאפשר פעילות עסקית משתלמת לחברות, אך לא תהווה דרך להרוויח סכומי עתק על חשבון הציבור.

בנוסף, מוצע שחברת ביטוח אשר נוצר לה הפסד בסוג מסוים של ביטוח רכב בשנה אחת, ובשנה שלאחריה נוצר לו רווח מביטוח רכב בשל אותו סוג ביטוח, תהיה רשאית לקזז מסכום החזר שעליה להחזיר למבוטחיה את ההפסד מביטוח הרכב, ובלבד שלא תגבה כספים נוספים ממבוטחיה בשל קיזוז כאמור. עוד מוצע לקבוע כי חישוב רווח והפסד יבוצע אחת לשנה ביום 1 בינואר עבור השנה הקלנדרית שקדמה לו, וההחזרים למבוטחים יועברו לא יאוחר מ-30 ימים לאחר מכן.

כמו כן, מוצע לקבוע שכספים שלא הוחזרו למבוטחים בשל כל סיבה שהיא, יועברו לקרן ציבורית שתנוהל בידי משרד האוצר ותדווח לוועדת הכספים של הכנסת על פעילותה. מטרת הקרן תהיה להפחית עלות פרמיות ביטוח חובה לכלל הנהגים בישראל בשנה העוקבת.

עוד מוצע להחיל על חברות ביטוח חובה לפרסם באתר האינטרנט שלהן דוח שנתי המפרט את סך הפרמיות, הרווחים וההחזרים שלהן. לפי המוצע, דוח כאמור ייבדק בידי רואה חשבון חיצוני ויוגש למבקר המדינה. כן מוצע לקבוע כי הממונה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על קיום הוראות חוק זה, ובכלל זה יציג נתונים לעניין רווח והפסד, שיעור הרווח העודף וסך ההחזרים שבוצעו בפועל על ידי כל חברת ביטוח למבוטחיה.

כן מוצע לקבוע שעל חברת ביטוח אשר לא העבירה למבוטחיה החזר של רווח עודף, הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בסכום של 5 מיליון שקלים חדשים. יצוין כי עם התקדמות הליכי החקיקה של הצעת חוק זו, יעוגנו בחוק המוצע סנקציות נוספות על הפרות החוק, בהתאם לסעיפים, כדי לוודא שחברות הביטוח עומדות בחובותיהן.

בנוסף, מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בין היתר בעניין החזרים לפי סעיף 2(א).

יצוין כי מודלים דומים קיימים בתחומי משאבי טבע ובתחום החשמל והגז, כמו למשל בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, שם נקבע כי רווחים החורגים מעבר לסכום מסוים לא יישארו בידי החברות אלא יחזרו לציבור. ההיגיון של ההצעה פשוט: אם תשלום על ביטוח חובה לרכב הוא חיוב מכוח חוק, כך גם מנגנון ההגנה מפני רווחי יתר צריך להיות מעוגן בחוק.

הצעת חוק זו נועדה להגן על הציבור הרחב, להבטיח מחירים הוגנים ולחזק את אמון האזרחים בענף הביטוח. הצעת החוק יוצרת מנגנון הוגן יותר עבור הציבור מכיוון שעודפים שנצברו מכספים ששילם הציבור יוחזרו לציבור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ו (19.01.2026)